

Регулирование и налоги - 8.0

RU UA

План модуля

1. Введение.
2. Деятельность как физическое лицо.
3. Регистрация ФОП.

1. Введение

С начала медвежьего рынка многие проекты потерпели крах - ЗАС, Genesis, FTX и Alameda Research. Эти события повлекли за собой потерю большого количества денег мелких инвесторов и спекулянтов.

На фоне проблем финансовой системы после COVID-19, регуляторы и международные финансовые организации вновь начали рассматривать крипторынок и криптовалюты как врага.

Низкая ликвидность, не регулируемость, отсутствие безопасности, мошенничество, отмывание денег - все это было основными тезисами для борьбы с криптой.

Истинной причиной является конкуренция. Криптовалюты удобны для перемещения капитала, что в момент слабости системы может ухудшить положение дел. Совместно с описанными выше тезисами и событиями краха проектов, регуляторы с новой силой начали создавать барьеры для работы крипторынка.

Так получилось, что идеи, на которых с самого начала строились криптовалюты очень полезны для классической финансовой системы и ее представители это прекрасно понимают.

Технологии, которые они собираются внедрять в будущем уже начинают практически использоваться на крипторынке. Они не хотят терять этот источник инноваций, поэтому будут стараться обезопасить себя и создать определенные рамки, в которых этот сектор будет развиваться в будущем.

Инновации - это развитие, а развитие - возможность создавать прибыль. Классическая финансовая система имеет огромное количество денег, которое нужно для развития. Инновации крипторынка совместно с этими средствами помогут поднять его на новый уровень. К сожалению, за этот денежный ком придется платить.

Страны по всему миру создают нормативно-правовую базу под работу с цифровыми активами. В этих актах объясняется по каким правилам вести деятельность компаниям работающим с криптоактивами, как происходят проверки кастодиальных сервисов и эмитентов стейблкоинов и многое другое.

Про отдельные страны можно узнать в [документе](#). В Европе был принят [закон MiCA](#).

Украина является одной из [лидирующих стран](#) в принятии криптовалют, был также принят [закон о виртуальных активах](#). Так как Украина в будущем будет членом ЕС, то с очень большой вероятностью закон будет перерабатываться под MiCA.

Для обычных людей, которые связаны со спекулированием, инвестированием, либо криптодеятельностью,

все это ведет к одному - налогообложению. О нем мы и поговорим.

2. Деятельность как физическое лицо

Раз в год вы подаете декларацию о доходах как физическое лицо.

Декларацию об имущественном состоянии и доходах физических лиц за 2022 год необходимо подать по месту проживания до 1 мая 2023 года, до 1 мая следующего за отчетным года – для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

По факту это гражданско-правовой договор и с него плательщик должен оплатить 18% налог на доход и 1.5% военный сбор. Если же банк задает вопрос о происхождении средств, то вы работаете для него по гражданско-правовому. Берется договор публичной оферты, с которым вы соглашаетесь при регистрации на проп компании и предъявляется банку.

Если вам кто-то скажет, что есть кведы, то они относятся к компаниям. Это автоматически увеличения налогов и ЗП сотрудников.

КВЕД-2010: Клас 66.30

Клас	Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
66.30	Управління фондами Цей клас включає управління фондами, пасивами й активами організацій за винагороду або на основі контракту для фізичних осіб, компаній тощо, таке як: • управління фондами взаємних інвестицій • управління іншими інвестиційними фондами • управління недержавними пенсійними фондами

КВЕД-2010: Клас 66.19

Клас	Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
66.19	Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення Цей клас включає усі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва і не віднесені до інших угруповань: • діяльність з оброблення й оплати фінансових трансакцій, у т.ч. операцій з кредитними картками • консультаційні послуги з питань інвестування • діяльність брокерів та консультантів по іпотечних операціях Цей клас також включає: • послуги довірительів, попечительів та зберігачів за винагороду або на основі контракту Цей клас не включає: • діяльність страхових агентів і брокерів, див. 66.22 • управління фондами, див. 66.30

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг крім страхування та пенсійного забезпечення

Код за КВЕД-2005	Назва та опис видів економічної діяльності
67.12.0	Біржові операції з фондовими цінностями Включає здійснення депозитарної діяльності зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, у т.ч. ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
67.13.0	Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 67.13.0, окрім діяльності пунктів обміну валют.

3. Регистрация ФОП

[Инструкция регистрации ФОП](#), если она необходима. Однако, если вы укажете кведы, то вас снимут с единого и будете платить намного больше.